

CONTRATO PARTICULAR DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

Trata-se de Instrumento Particular de Prestação de Serviços De Manutenção Preventiva e Corretiva que regerá pelas cláusulas e condições de preço, forma e pagamento descritas no presente contrato, assim como pelas disposições legais do Código Civil.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: Condomínio do Edifício Modern Life, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 22.182.170/0001-77, com sede na Avenida Cezar Hilal, Nº 149, bairro Bento Ferreira, na cidade de Vitória, Estado do CEP Espírito Santo, neste ato representado por seu administrador, Sr. IZABELLA SOSSAI ALTOE (síndica), inscrito(a) no CPF sob o nº 109.311.147-05 e portador(a) do Documento de Identidade nº 2008184 SSP ES.

CONTRATADA: CONNEX ENGENHARIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 42.229.755/0001-02, com sede na Rua R. Joaquim Leopoldino Lopes, 370 - Consolação, Vitória - ES, 29045-580, neste ato representado por seu administrador, Sr. MATEUS SILVA DE BRITO, inscrito no CPF sob o nº 147.437.837-47 e portador do Documento de Identidade nº 3516592 e registro no CREA sob nº 50926.

DO OBJETO DO PRESENTE CONTRATO

CLÁUSULA 1ª. O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de elétrica e mecânica qualificada para fins de manutenção preventiva e corretiva em sistema fotovoltaico pela **CONTRATADA** ao cliente **CONTRATANTE**, cujas definições e regulamentos aplicáveis aos serviços estão estipulados neste instrumento.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

CLÁUSULA 2ª. Compete à **CONTRATANTE** fornecer à **CONTRATADA** as informações e documentações técnicas disponíveis, mormente o projeto elétrico do sistema fotovoltaico se assim tiver, ou mesmo e de qualquer forma a proposta comercial para fins de análise do projeto adquirido com o sistema instalado em propriedade da mesma, se não possuir qualquer meio informativo do sistema, os dados serão apresentados pelo sistema instalado.

CLÁUSULA 3ª. A **CONTRATANTE** deverá permitir acesso em propriedade da obra, assim como não poderá obstruir o local de realização dos serviços sem prévio aviso à **CONTRATADA**.

CLÁUSULA 4ª. A **CONTRATANTE** deverá, ainda, cumprir com as condições e prazos de pagamentos pactuados com a **CONTRATADA**, pela execução dos serviços, conforme as disposições aplicáveis.

DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA 5ª. A execução do presente contrato abrange os seguintes serviços:

- (I) Limpeza de módulos de energia solar e demais fixadores/estrutura;
- (II) Limpeza de quadro(s) elétrico(s), fiação, eletrocalhas e inversor(es);
- (III) Atualização e/ou correção de componentes mecânicos fixadores ultrapassados e/ou danificados;
- (IV) Atualização e/ou correção de componentes elétricos ultrapassados e/ou danificados;
- (V) Troca de componentes danificados, como módulos, inversores e fixadores;
- (VI) Inspeção de todo conjunto de geração de energia solar;
- (VII) Análise de geração do sistema de energia solar;
- (VIII) Entrega de memorial do serviço prestado.

CLÁUSULA 6ª. Toda e qualquer inclusão ou exclusão de materiais/serviços deverá ser previamente aprovada pela **CONTRATANTE**. A **CONTRATADA** deverá apresentar, por escrito, à **CONTRATANTE**, a solicitação de inclusão ou exclusão de materiais/serviços, detalhando as especificações técnicas e os respectivos valores a serem cobrados, para a análise e aprovação ou não pela **CONTRATANTE**.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CLÁUSULA 7ª. A **CONTRATADA** deverá planejar, conduzir e executar os serviços, por meio de seus próprios equipamentos e ferramentas, bem como através de pessoas devidamente qualificadas e treinadas, capazes e com preparo técnico adequado, com integral observância às disposições aplicáveis, leis e regulamentos.

CLÁUSULA 8ª. A **CONTRATADA** é responsável por garantir que seus empregados e colaboradores tenham treinamento NR-10 e NR-35, garantindo total segurança na execução dos serviços.

CLÁUSULA 9ª. A **CONTRATADA** deverá executar o trabalho respeitando a normativa 1000/21 da Aneel, seguindo todas as normas ABNT NBR 16690, 5410 e 5419 de modo que, toda e qualquer interpretação divergente entre projeto e respectiva obra, deverá ser tratada, de forma prévia e de comum acordo, entre as partes.

CLÁUSULA 10ª. Cabe exclusivamente à **CONTRATADA** contratar, assalar, dirigir e supervisionar diretamente o trabalho realizado por seus empregados, não estando estes, de forma alguma, subordinados à **CONTRATANTE** ou sujeitos a receberem ordens emanadas por essa.

CLÁUSULA 11ª. Não se estabelece por força deste contrato qualquer vínculo empregatício ou responsabilidade por parte da **CONTRATANTE** com relação ao pessoal que a **CONTRATADA** empregar na execução dos serviços ora contratados, correndo por conta exclusiva da **CONTRATADA**, única responsável como empregadora, todas as despesas com esse pessoal, inclusive encargos decorrentes da legislação previdenciária, securitária e trabalhista.

CLÁUSULA 12ª. Em decorrência das obrigações aqui assumidas, a **CONTRATADA** assume o compromisso de indenizar a **CONTRATANTE**, por quaisquer importâncias que venha a ser compelida a pagar em favor dos empregados da **CONTRATADA**, seja a que título for, inclusive de Reclamatórias Trabalhistas promovidas em decorrência do presente ajuste.

CLÁUSULA 13ª. Correrão por conta da **CONTRATADA** todo e qualquer tributo, taxa, tarifa ou contribuição decorrente da prestação de serviços deste contrato.

CLÁUSULA 14ª. Qualquer dano ocasionado a terceiros e que tenha como nexos causal a realização do serviço, independentemente de dolo ou culpa, será de responsabilidade da **CONTRATADA**, mesmo que ocasionados por seus empregados ou colaboradores, devendo a própria repará-los.

CLÁUSULA 15ª. A **CONTRATADA** é responsável por sanar possíveis dúvidas ao **CONTRATANTE**, principalmente quanto ao sistema e suas funcionalidades, desligamento e manutenções.

CLÁUSULA 16ª. A **CONTRATADA** obriga-se a comunicar imediatamente à **CONTRATANTE**, por escrito, qualquer evento que tenha relevância com o objeto do presente instrumento.

DOS MATERIAIS

CLÁUSULA 17ª. Caberá exclusivamente à **CONTRATADA**, junto a seus funcionários, prestadores de serviço e parceiros operacionais, fornecer à **CONTRATANTE** os equipamentos utilizados no serviço.

CLÁUSULA 18ª. Cabe a **CONTRATADA** utilizar de equipamentos e materiais adequados e de qualidade para execução dos serviços.

DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

CLÁUSULA 19ª. A **CONTRATANTE** pagará em favor da **CONTRATADA**, pelos serviços objeto do presente contrato, o equivalente a R\$300,00 (TREZENTOS reais) mensalmente. Esse pagamento refere-se ao plano de acompanhamento mensal de O&M (Operação e Manutenção) acordado entre as partes, que inclui 02 (DUAS) manutenções preventivas e corretivas anuais, bem como análise e envio de informações relativas à geração do sistema de energia solar.

Abr/26 Relatório Ger.

Mai/26 Relatório Ger.

Jun/26 Relatório Ger.

Jul/26 Relatório Ger.

Ago/26 Relatório Ger.

Set/26 Relatório Ger. /Limpeza

Out/26 Relatório Ger.

Nov/26 Relatório Ger.

Dez/26 Relatório Ger.

Jan/27 Relatório Ger.

Fev/27 Relatório Ger.

Mar/27 Relatório Ger. /Limpeza

Parágrafo Primeiro. Os custos com materiais e serviços de mão de obra complementar necessários para a solução de problemas identificados na execução da manutenção corretiva e preventiva serão acordados separadamente entre as partes. Esses custos poderão ser decorrentes da identificação de equipamentos, Inversor, módulo, fixadores ou quaisquer outros componentes do sistema fotovoltaico identificado avariados durante a execução dos serviços contratados.

Parágrafo Segundo. Na hipótese de os trabalhos serem interrompidos pela **CONTRATANTE**, por quais queiras razões e, também, em qualquer fase do serviço, o pagamento do valor estipulado, será renegociado, cabendo a sua integralidade à **CONTRADA**.

CLÁUSULA 20ª. Na ausência de pagamento dos valores descritos 19ª, nas respectivas datas, sujeitará o **CONTRATANTE** inadimplente aos encargos da mora, consistentes na correção monetária (INPC), juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento), incidente sobre o(s) valor(es) em atraso.

DA RESCISÃO E CANCELAMENTO

CLÁUSULA 21ª. O presente contrato poderá ser rescindido, sem direito a qualquer indenização, a qualquer tempo, sob qualquer título, por qualquer das partes, mediante aviso prévio, por escrito, de 30 (trinta) dias. Caso a rescisão implique em custos para a outra parte, as partes deverão negociar de boa-fé sobre o valor dos custos envolvidos.

CLÁUSULA 22ª. O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, por qualquer das partes, independentemente de notificação, na ocorrência dos seguintes eventos:

- a) Descumprimento ou infração de qualquer Cláusula deste Contrato;
- b) Falência, recuperação judicial ou extrajudicial de qualquer uma das partes;
- c) Caso fortuito ou força maior, nos termos do artigo 393 do Código Civil;
- d) Cessão, total ou parcial, por uma das partes, do presente contrato a terceiros, sem o prévio e escrito consentimento da outra parte.

PRAZO PARA EXECUÇÃO

CLÁUSULA 23ª. A **CONTRATADA** fara a execução dos serviços com a confirmação do pagamento pela **CONTRATANTE**, confirmação e agendamento para iniciar os serviços, devendo cumprir o respectivo cronograma, exceto em casos de caso fortuito e força maior, hipótese em que o prazo original será prorrogado estritamente de acordo com o período no qual a **CONTRATADA** ficou impedida de cumprir com suas obrigações.

Parágrafo Único. O prazo estipulado na CLÁUSULA 23ª poderá ser relativizado, com o início dos trabalhos, de acordo com a disponibilidade de equipamentos e da própria **CONTRATANTE**.

DA GARANTIA DOS PRODUTOS

CLÁUSULA 24ª. Caberá á **CONTRATADA** intermediar na solução de problemas decorrentes dos equipamentos, devendo, inclusive, buscar eventuais peças junto a seus parceiros.

CLÁUSULA 25ª. A **CONTRATADA** fornece garantia à **CONTRATANTE**, quanto aos serviços de preventiva e corretiva dos equipamentos, pelo prazo de 3 (três) meses, contados da finalização dos seus serviços.

CLÁUSULA 26ª. A garantia do inversor, módulo fotovoltaico, proteção, cabos, conectores e demais peças serão prestados pelos respectivos fabricantes, cabendo à **CONTRATADA** intermediar eventuais problemas entre seus fornecedores e o **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA 27ª. A Desparametrização do sistema fotovoltaico, quando causada pelo **CONTRATANTE**, e que haja necessidade de um técnico, serão de responsabilidade deste, incluindo todos os custos decorrentes.

CLÁUSULA 28ª. A **CONTRATADA** se isenta de quaisquer danos causados por desastres naturais como queda de raios, vendavais e inundação, como também roubo e/ou furto qualificado.

CLÁUSULA 29ª. A **CONTRATADA** não se responsabiliza por futuras construções que venham a prejudicar/sombrear o projeto da **CONTRATANTE**, seja por obra própria ou de terceiros.

CLÁUSULA 30ª. Caso a **CONTRATADA** seja acionada pela **CONTRATANTE** para reparar problemas no equipamento e/ou no telhado/local de instalação e/ou também danos causados por limpeza ou descuido após a manutenção preventiva e corretiva do sistema de energia solar. Constatando-se que tais problemas foram causados por outra empresa, pessoa ou situação que não tenha relação com a instalação do sistema, os custos referentes à chamada e ao reparo serão repassados ao **CONTRATANTE**.

A **CONTRATADA** se reserva o direito de verificar a origem do problema no telhado antes de realizar o reparo, e informará o **CONTRATANTE** de forma clara e objetiva a existência de possíveis custos adicionais para o reparo caso seja constatado que o problema foi causado por terceiros.

Caso o **CONTRATANTE** concorde com os custos adicionais para o reparo, a **CONTRATADA** deverá apresentar um orçamento detalhado para a realização do serviço, o qual deverá ser previamente aprovado pelo **CONTRATANTE** antes da realização do reparo.

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA 31ª. A aceitação, por uma das partes, do inadimplemento, pela outra parte, das cláusulas, condições e obrigações contidas neste Contrato, a qualquer tempo, será interpretada como mera liberalidade, não implicando em renúncia ao direito de exigir o fiel e integral cumprimento das obrigações ora pactuadas.

CLÁUSULA 32ª. O presente Contrato somente poderá ser alterado ou aditado através de documento escrito firmado pelas partes.

CLÁUSULA 33ª. Nenhuma das partes poderá transferir ou ceder, total ou parcialmente, a terceiros, sem autorização expressa por escrito da outra parte, os direitos e/ou obrigações deste contrato.

CLÁUSULA 34ª. A **CONTRATANTE** autoriza a **CONTRATADA** a uso de imagens do sistema fotovoltaico para promover os serviços realizados.

DA SUBCONTRATAÇÃO E CESSÃO

CLÁUSULA 35ª. A **CONTRATADA** poderá subcontratar parte de suas obrigações a terceiros após o consentimento formal da **CONTRATANTE**, mantendo-se totalmente responsável por todas as obrigações da execução dos serviços.

CLÁUSULA 36ª. A ocorrência do caso acima, mesmo que devidamente autorizados pela **CONTRATANTE**, não exime a **CONTRATADA** de quaisquer de suas responsabilidades contratuais.

CONDIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA 37ª. O presente contrato passa a valer a partir da assinatura pelas partes, obrigando-se a ele e aos seus herdeiros ou sucessores.

CLÁUSULA 38ª. O presente instrumento é lavrado de forma irrevogável e irretratável entre as partes, de acordo com os preceitos da melhor doutrina, apto a gerar efeitos presentes e futuros, devendo os termos ora ajustados ser respeitados a qualquer tempo.

DO FORO

CLÁUSULA 39ª. Para dirimir eventuais dúvidas ou questões emergentes do presente Contrato, fica eleito o Foro da Comarca do VITÓRIA/ES, renunciando as partes, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, estando todos os termos justos e acordados, assinam as partes o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos.

VITÓRIA/ES, __ de _____ de 2026.

CONNEX ENGENHARIA LTDA,
representada pelo **Sr. MATEUS BRITO**
(Contratada)

Condominio do Edificio Modern Life
representada por Sr(a). **IZABELLA SOSSAI ALTOE**

Testemunha 1

Nome:

CPF:

Testemunha 2

Nome:

CPF: